

1516841-25.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcello Ovidio Lopes Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... A materialidade do delito de roubo restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, além da prova oral colhida. A autoria, outrossim, no tocante ao roubo, está demonstrada, pelo que consta do conjunto probatório, a indicar que o réu é um dos roubadores. Em seu interrogatório judicial, o réu negou o roubo. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516841-25.2022.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1516841-25.2022.8.26.0228

Controle nº 974/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Réu:

IVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA

Aos 31/10/22, às 16 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, apresentaram-se o MM. Juiz de Direito Marcello Ovídio Lopes Guimarães, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, certificou o comparecimento da Promotora de Justiça Solange Aparecida Sibinel, o réu LEONARDO IVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA (presos no CDP de Suzano) e o seu defensor, Dr. Antônio Augusto Agostinho - OAB/SP 148977. Iniciados os trabalhos, na presente audiência, foram ouvidas as testemunhas Clayton e Heric. Pelas partes foi dito que desistiam da ouvida da vítima, o que foi homologado pelo MM. Juiz. O réu foi interrogado. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegado em síntese: alegações finais orais colhidas por sistema audiovisual, pela ferramenta Microsoft Teams. Pela defesa foi alegado, em síntese: alegações finais orais colhidas por sistema audiovisual, pela ferramenta Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. IVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, previamente ajustado e com unidade de propósitos e designios com outros dois indivíduos desconhecidos, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade do ofendido Jeferson Marcos Sousa Carvalho, coisas alheias móveis, consistentes em 01(um) caminhão Kia/UK2500, placas QQR4914/Belo Horizonte-MG, 02 (dois) aparelhos celulares, marcas Motorola e Samsung, 01 (uma) aliança e a carga que estava no interior do referido

automóvel, em prejuízo do ofendido Jeferson Marcos Sousa Carvalho e da empresa vítima Bimbo Brasil, neste ato representada por Jeferson Marcos Sousa Carvalho. O réu foi preso em flagrante. Citado, apresentou defesa escrita, devidamente apreciada. Na instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. O réu foi então interrogado. Em razões finais orais, pugnou o Ministério Público pela condenação do réu, nos termos da denúncia, enquanto a defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas, além das teses e benefícios postos neste termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem que houvesse qualquer mácula processual. O feito está em termos para a sentença. A materialidade do delito de roubo restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, além da prova oral colhida. A autoria, outrossim, no tocante ao roubo, está demonstrada, pelo que consta do conjunto probatório, a indicar que o réu é um dos roubadores. Em seu interrogatório judicial, o réu negou o roubo. Disse que um tal Ronaldo lhe ofereceu 200 reais para que levasse o caminhão de São Miguel a Guarulhos. Não sabia que o caminhão era produto de roubo. Dirigiu o caminhão por três minutos e viu a polícia, saindo do veículo. Na polícia, calou-se, não desejando defender-se desde logo, em conduta, in casu, sintomática de responsabilidade. A denúncia procede. As testemunhas arroladas na denúncia, em uníssono, confirmaram que viram o caminhão e quando o réu notou a polícia, abandonou o veículo e saiu em desabalada carreira. No caminhão havia bloqueador de sinal. Contataram a empresa dona do caminhão, que informou que o veículo havia sido roubado, e o motorista estava ainda desaparecido. Souberam que a vítima foi liberada posteriormente, ficando cerca de duas horas com a liberdade restrita. Conversaram com a vítima, tendo ela dito que uma moto encostou perto do caminhão e apontou arma de fogo, pelo que o caminhão parou. Logo depois veio um veículo com dois indivíduos, já colocando capuz na cabeça da vítima e a forçando a entrar no carro. Relataram que a vítima disse que não conseguiria reconhecer os assaltantes em razão de estar encapuzada, mas pelo que ela contou eram pelo menos três roubadores. Confirmaram que quando o réu foi preso a vítima ainda estava com a liberdade restrita. Não apreenderam arma de fogo. Relataram que o réu disse que sua função era transportar o veículo, e não disse quanto ganharia ou onde deixaria o caminhão. Clayton anotou que o local da abordagem policial do caminhão era próximo do local do roubo, e que a função do réu, pelo que disse, seria transportar o veículo desde o início da subtração. A vítima, ouvida na fase administrativa, relatou que conduzia o caminhão quando um indivíduo de moto apontou arma de fogo e mandou parar, e logo após dois indivíduos vieram em um carro em sua direção. Disse que não conseguiu reconhecer fisionomicamente a pessoa que a polícia disse que foi detida com o caminhão roubado. Vinga mesmo a ação penal. O réu foi encontrado com o produto do roubo ainda quando a vítima estava com a liberdade restrita pelos outros assaltantes. As testemunhas dizem que o réu contara que sua função era transportar o veículo, tendo uma dessas testemunhas dito que o transporte era feito desde o início da subtração. Inviável crer-se que o réu não somente não sabia da origem ilícita do caminhão, como também que não tenha participação e ligação com o próprio roubo. A prova é no sentido de que o imputado transportara o veículo desde o início da subtração, até porque o local da abordagem policial não era tão distante do local do roubo. Mais ainda, a vítima, quando detido o réu, simplesmente ainda estava em poder dos demais assaltantes, com a liberdade restringida. O que a prova indica é um roubo com cada rouboador tendo uma função específica. Enquanto um deles fez o caminhão parar, estando sobre moto e exibindo arma de fogo, outros encapuzaram a vítima, restringindo sua liberdade, de modo a coloca-la forçadamente em carro, enquanto ainda outro rouboador, desde a parte inicial da subtração, tomava a direção do caminhão para transportá-lo a determinado local. A reforçar a prova em desfavor do réu ainda está o fato de ter ele fugido da polícia, abandonando o caminhão que estava até então em movimento, saindo dele em desabalada carreira. De se notar que é inviável crer-se mesmo na tardia negativa do réu de que sequer sabia da origem espúria do bem. Se assim fosse, não haveria necessidade de fuga. De se notar que a polícia sequer parou o réu ou determinou que parasse o caminhão, até porque os policiais ainda nem sabiam da ocorrência do roubo. O réu simplesmente não seria parado e descoberto, se não tivesse abandonado o veículo e fugido perto da

polícia, ao ver os policiais, e tudo sem se olvidar de que a abordagem contra a vítima havia ocorrido muito pouco tempo antes do réu ser visto pelos policiais, estando o ofendido, naquele momento, ainda sob a custódia dos demais assaltantes, sendo liberado apenas algum bom tempo depois. Assim, evidentemente está bem delineado o dolo no tocante ao roubo, não havendo de se falar em absolvição ou em eventual desclassificação para receptação. De se dizer ainda que o reconhecimento pessoal por vítima é, com efeito, em geral, prova muito forte, mas não a única para condenar ou para absolver, a depender da indicação de sinceridade e verossimilhança das palavras do ofendido, ou ainda da dinâmica do caso concreto, em que, pelas circunstâncias havidas, não pode a vítima ter contato fisionômico com os assaltantes ou ao menos com todos eles. O conjunto probatório é que acaba por ratificar ou não o indigitado reconhecimento ou as consequências da falta dele, daí porque, embora menos comum, haja absolvições com reconhecimento certo, calcados em falha de percepção humana, e condenações sem que reconhecimento pessoal exista, nos casos em que o conjunto probatório, a despeito disso, seja bastante suficiente para uma condenação. O caso em questão é exatamente daqueles em que, em que pese não ter a vítima, encapuzada de imediato, podido ver as fisionomias dos roubadores, não positivando reconhecimento, se mostra o conjunto probatório firmemente indicativo da condenação. O roubo se consumou. Ocorreu plena inversão da posse dos bens roubados, sendo completadas a grave ameaça e a violência, circunstâncias bastantes para a consumação do delito, aliás como vem entendendo as Cortes Superiores. Vinga a qualificadora do concurso de pessoas, pois bem demonstrada pela prova obtida nos autos. Eram ao menos três os roubadores e a prova é suficiente nesse sentido, sendo que a participação de todos foi relevante para a consumação das infrações penais. Vinga ainda a qualificadora da restrição de liberdade, eis que a prova é no sentido de que a vítima teve sua liberdade restringida, forçadamente colocada em um carro, estando com os assaltantes por cerca de duas horas, tempo muito mais do que o que seria suficiente para a consumação da subtração. Não vinga a qualificadora do emprego de arma de fogo, eis que armamento algum foi apreendido para se aquilatar sua potencialidade lesiva. Na fixação das penas, atento ao que dispõe o art. 59 do Código Penal, deve a sanção base para o delito de roubo ser fixada seis meses acima do mínimo de lei, tal porque se trata de roubo mais grave do que o padrão para a espécie, havendo subtração de carga, além da firme notícia de porte de arma durante o assalto (a sua não apreensão impede a qualificadora pertinente, mas não a exasperação de pena pela maior gravidade da ação e maior desvalor da conduta). As penas são postas, portanto, em quatro anos e seis meses de reclusão e onze dias multa. Na próxima fase de fixação de sanção, deve ela ser aumentada de dois quintos, em razão da dupla majorante (concurso de pessoas e restrição de liberdade), notando-se que a presença das duas qualificadoras, mormente no caso em tela, indica maior desvalor da conduta, demonstrando que não se pode apenas igualmente um delito majorado por uma causa especial de aumento de pena e outro com dupla

majorante, com sanção final de seis anos, três meses e dezoito dias de reclusão e quinze dias multa. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENO, o réu IVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V (afastados o §2º-A, inciso I), do Código Penal, a cumprir as penas de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 15 (quinze) dias multa no valor unitário mínimo legal. Iniciará o réu cumprimento de pena em regime fechado, por prazo diferenciado, eis que o delito é considerado hediondo, nos termos da lei nº 8.072/90, com a redação da lei 13.964/19, tudo ainda em razão da gravidade intrínseca do delito, desassossegador da sociedade, sendo o regime fechado o único que se coaduna com roubo duplamente qualificado que inclui a restrição de liberdade e a subtração de carga, indicando ousadia do agente. Não poderá o réu recorrer em liberdade, pelos mesmos motivos. Expeça-se mandado de prisão pela sentença condenatória ou recomende-se o réu onde se encontra recolhido. Expeça-se guia de recolhimento provisória ou definitiva, conforme o caso. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência. Em razão de, no momento da publicação, terem já o MP e a Defesa técnica, bem como o réu, se retirado do

ambiente virtual, intimem-se as partes acerca da sentença, bem como o réu. Registre-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, André Paiva Macedo, Escrevente, digitei.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES